

ООО «_____» в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «NOOR TESH» в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора Нигматова Ф. Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

Для целей настоящего договора применяются следующие термины и определения:

1.1. Платформа/Сервис NOOR - программно-аппаратный комплекс, позволяющий Заказчику размещать Запросы на Услуги Партнеров, и осуществляющий автоматическую обработку и передачу Запросов Заказчика Партнерам путем последующего акцепта Партнерами размещенных Запросов Заказчика.

1.2. Услуги Партнеров - курьерские услуги и/или иные услуги, доступные для заказа с использованием Платформы, оказываемые Партнерами в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или физическое лицо – самозанятое (зарегистрированное в органах ГНИ РУз), оказывающий Услуги Партнеров.

1.4. Корпоративный Пользователь - пользователь, номер телефона которого передан Заказчиком Исполнителю в порядке, установленном пунктом. 4.2.2. Договора.

1.5. Представитель Партнера - физическое лицо, заключившее трудовой или гражданско-правовой договор с Партнером, обладающее соответствующим правом на управление транспортным средством при оказании Услуг Партнеров и/или оказывающее Услуги Партнеров без его использования.

1.6. Запрос - размещенная Заказчиком или Корпоративным Пользователем в рамках Платформы информация о потенциальном спросе на Услуги Партнеров. Запрос содержит информацию об отправлении, его отправителе и получателе, адресе доставки и времени доставки отправления, а также другие условия доставки отправления.

1.7. Личный кабинет, веб-интерфейс Заказчика – раздел Платформы, доступная Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля Заказчика, позволяющая Заказчику производить настройку Сервиса в соответствии со своими предпочтениями в рамках доступных опций, осуществлять удаленное взаимодействие, а также обеспечивающая доступ к данным статистики и иной информации в отношении Услуг, оказываемых Исполнителем.

1.8. Данные статистики - данные Платформы, которые содержат сведения для расчета стоимости Услуг и иные сведения, относящиеся к процессу оказания Услуг по настоящему Договору.

1.9. Зона обслуживания – указанная в Тарифах территория, в пределах которой Услуги Партнеров могут быть оказаны на условиях, определенных настоящим Договором.

1.10. Отчетный период - период равный календарному месяцу. При этом первым Отчётным периодом признается период времени с даты вступления в силу настоящего Договора до окончания соответствующего календарного месяца, а последним Отчётным периодом - период времени с даты начала соответствующего календарного месяца до даты окончания срока действия или расторжения настоящего Договора

1.11. Лицевой счет – это уникальный номер Заказчика, который используется для учёта оказанных Услуг, по настоящему Договору, информации о платежах за Услуги и о задолженности Заказчика за оказание Услуг по Договору. Данный номер присваивается Заказчику Исполнителем и указывается в аккаунте Заказчика.

1.12. Сайт NOOR – ресурс в сети Интернет, доступный по следующей ссылке <https://merchant.noor.uz/>.

1.13. Тариф - условия оказания и система ставок оплаты за Услуги, доступные в Личном кабинете.

1.14. NOOR.Баланс – ресурс в сети Интернет, доступный по следующей ссылке в сети Интернет: <https://merchant.noor.uz/profile> Доступ в NOOR осуществляется с использованием логина и пароля от Личного кабинета.

1.15. Отправление — единица доставки, которая относится к одному Запросу Заказчика.

1.16. Услуги, Услуги по предоставлению доступа к Платформе/Сервису — комплекс информационных и технологических услуг Исполнителя, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, включающий в себя предоставление доступа к Личному кабинету, и услуги по организации доставки Отправлений.

В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в разделе 1 Договора, толкование которых производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь – определенным на Сервисе, во вторую очередь – сложившимся в сети Интернет.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику комплекс информационных услуг по организации доставок отправлений (услуга по организации доставки товаров посредством программного обеспечения), осуществляемых Партнерами по Запросам через Сервис в пределах Зоны обслуживания на условиях и в порядке, определенных в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые по настоящему Договору Исполнителем Услуги на условиях и в порядке, определенных в настоящем Договоре.

2.2. В целях оказания Исполнителем Услуг Заказчику по настоящему Договору, Исполнитель, без дополнительного письменного согласия Заказчика, привлекает Партнеров, осуществляющих оказание Услуг Партнеров, при этом оставаясь ответственным за их действия в полном объеме. Исполнитель настоящим подтверждает, что условия договоров, заключаемых Исполнителем с Партнерами, содержат обязательство последних осуществлять свою деятельность исключительно в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. Информация о Партнерах может быть предоставлена Заказчику по письменному мотивированному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого запроса Исполнителем.

2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что объем и условия оказания Услуг Партнеров определяются Заказчиком и Корпоративными Пользователями самостоятельно, но в рамках Условий оказания услуг, и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме, указанном в соответствующей Счёт-фактуре, оформляемой в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, в том числе в случаях оказания Услуг Партнеров за пределами Зоны обслуживания.

2.4. Сведения об Отправлении, его отправителе и получателе, адрес пункта назначения и срок доставки Отправления, а также иные условия доставки Отправления (при наличии) уточняются в каждом соответствующем Запросе, размещенном Заказчиком.

3. Права и Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

- 3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.1.2. Ежемесячно направлять Заказчику счет-фактуру в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.
- 3.1.3. При выполнении услуг согласно договору предоставить Заказчику доступ к данным Статистики через Личный кабинет. Исполнитель не несет ответственности, если Заказчик не может ознакомиться с данными по причинам, не зависящим от Исполнителя.
- 3.1.4. Оказывать Услуги в течение срока действия настоящего Договора.
- 3.1.5. Предоставить Заказчику логин и пароль для входа в личный кабинет по электронной почте в течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего Договора. Заказчик обязан сменить предоставленный Исполнителем временный пароль.
- 3.1.6. Рассматривать мотивированные жалобы, полученные от Заказчика и/или корпоративных пользователей через Платформу/Сервис в связи с предоставлением Партнером Партнерских услуг, и оказывать содействие в разрешении любых разногласий.
- 3.1.7. Предоставить Заказчику необходимые разъяснения, инструкции и иную информацию, связанную с порядком использования Платформы и Личного кабинета, а также по запросу Заказчика в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов с понедельника по пятницу кроме праздничных дней обеспечить разумное содействие для освоения функционала Платформы, включая консультирование по вопросам ее использования.

3.2. Исполнитель вправе:

- 3.2.1. Без дополнительного письменного согласия Заказчика, привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору Партнеров, которые занимаются оказанием Услуг Заказчику.
- 3.2.2. Вносить по своему усмотрению изменения в содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс, а также в руководства по использованию Платформы для безопасности и стабильной работы Платформы.
- 3.2.3. Вносить изменения в Тарифы путем опубликования их в новой редакции в Личном кабинете. Указанные изменения вступают в силу в момент их опубликования. Предварительно направив уведомление (на официальный e-мэйл или в личный кабинет) Заказчику за 5(пять) календарных дня.
В случае несогласия с изменениями Тарифов Заказчик вправе направить Исполнителю письменное уведомление об отказе от принятия новых Тарифов. При этом Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика без применения штрафных санкций и иных неблагоприятных последствий, при условии полной оплаты всех обязательств, возникших до даты расторжения Договора.
- 3.2.4. Получать от Заказчика денежные суммы в счет оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем, по настоящему Договору, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором.
- 3.2.5. Приостановить оказание услуг в случаях, когда Заказчик имеет задолженность перед Исполнителем по настоящему Договору.
- 3.2.6. Уведомлять Заказчика по электронной почте о подозрениях в отношении того, что Услугами Партнеров от имени Заказчика пользуются третьи лица, не признаваемые Корпоративными Пользователями в соответствии с настоящим Договором.
- 3.2.7. Отказаться от выполнения услуг, если его исполнение влечет за собой нарушение актов законодательства, может создать угрозу для жизни и здоровья Партнёра или если предоставленные Отправления не отвечают требованиям законодательства (например, нарушена упаковка, температурный режим). В случае отказа от выполнения Услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика с указанием причин отказа.
- 3.2.8. Исполнитель вправе проводить профилактические и (или) технические работы на Платформе для обеспечения её стабильного функционирования, обновления, улучшения безопасности и других целей обслуживания.
В период проведения таких работ доступ Пользователя к Платформе может быть временно ограничен. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность использования Программы (Платформы, Системы) в указанные периоды, а также за возможные убытки, вызванные временным ограничением доступа, обновлением или модернизацией системы.

4. Права и обязанности Заказчика:

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.2. Принимать Услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Договором, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.1.3. Использовать Платформу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором и с соблюдением всех условий руководств по использованию.

4.1.4. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль), обеспечить наличие доступа к Личному кабинету только для уполномоченных представителей Заказчика. Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля Заказчика в личном кабинете, считаются осуществленными Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.

4.1.5. Назначить и предоставить Исполнителю контактные данные лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам исполнения настоящего Договора в течение срока действия Договора.

4.1.6. Нести ответственность за содержимое отправлений, передаваемых для доставки Партнерам и их Представителям, и обязуется не передавать к доставке предметы, запрещенные по законодательству Республики Узбекистан, изъятые или ограниченные в гражданском обороте, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а также в отношении отправлений, требующих особых условий хранения и перевозки, в т.ч. соблюдения определенного температурного режима, без обязательного предварительного согласия Исполнителя на такую доставку. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего пункта в отношении отправлений, требующих особых условий перевозки, Исполнитель и Партнеры не несут ответственность за их сохранность и доставку.

4.1.7. Передавать любые Отправления к доставке Представителю Партнера с учетом соблюдения всех применимых требований действующего законодательства Республики Узбекистан, а также с предоставлением Представителю Партнера необходимых документов и информации для осуществления надлежащей доставки Отправлений, в случае, если наличие таких документов и информации предусмотрено в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан, а также при необходимости, требуемые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан средства для доставки и/или перевозки соответствующих отправлений (термосумки, контейнеры и проч.). Упаковка Отправлений должна быть целой, чистой, без посторонних запахов.

4.1.8. Предпринять все возможные усилия в целях содействия Исполнителю в урегулировании любых претензий и/или исков, и/или выполнении предписаний уполномоченных органов власти, предъявленных в адрес Исполнителя и/или Партнера в отношении нарушения прав третьих лиц и/или действующего законодательства в связи и/или в результате оказания Услуг Партнеров в отношении указанных Отправлений, а также возместить документально подтвержденный реальный ущерб, причиненный в связи с такими претензиями, исками, предписаниями, включая ущерб в виде штрафов, наложенных уполномоченными государственными органами за нарушение действующего законодательства Республики Узбекистан в результате оказания Услуг/Услуг Партнеров в адрес Заказчика, но не ограничиваясь указанным.

4.1.9. Заказчик и его сотрудники обязуются оказывать необходимое содействие Партнёру для своевременного и качественного выполнения услуги. Содействие включает в себя: подготовку отправлений к моменту прибытия Партнёра, предоставление точной информации об отправлении и получателе, а также своевременное оформление сопутствующих документов.

4.1.10. Заказчик гарантирует, что его сотрудники будут взаимодействовать с партнёрами-курьерами вежливо, корректно и уважительно.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Получить доступ к Данным статистики при использовании Личного кабинета.

4.2.2. До начала оказания Исполнителем Услуг по Договору в Личном кабинете указать номера мобильных телефонов Корпоративных Пользователей, а также иную информацию, необходимую для оказания Услуг по Договору. При этом Заказчик заверяет, что предоставление Заказчиком такой информации, содержание информации, и использование информации Исполнителем в соответствии с условиями Договора не нарушает права третьих лиц, нормы действующего законодательства, включая законодательство о персональных данных, не

обременено правами третьих лиц, не повлечет для Исполнителя обязательств по выплате вознаграждения третьим лицам. При этом, Заказчик обязуется проинформировать Корпоративных Пользователей о Тарифах, а также доводить до сведения Корпоративных Пользователей всю иную получаемую от Исполнителя информацию об Услугах Партнеров, а также поддерживать перечень Корпоративных Пользователей, а также информацию о таких Корпоративных Пользователях, указанную в Личном кабинете, в актуальном состоянии на протяжении всего срока действия Договора. Для целей настоящего Договора, Пользователь считается Корпоративным Пользователем до тех пор, пока информация о таком Пользователе указана в Личном кабинете. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить недопущение размещения Запросов лицами, не являющимися Корпоративными Пользователями и/или уполномоченными лицами Заказчика.

4.2.3. Направлять Исполнителю письменную мотивированную жалобу в 2 (двух) экземплярах по факту оказания Партнерами Услуг Партнеров ненадлежащего качества до конца Отчетного периода, в котором была оказана соответствующая Услуга Партнеров. В случае признания (удовлетворения) Исполнителем такой жалобы, Исполнитель обязуется оплатить стоимость поврежденного, утраченного или частично утраченного Отправления на основании мотивированной жалобы, с приложением документов, подтверждающих стоимость Отправления, и видеофиксацией, подтверждающей передачу Отправления представителю Партнера в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты признания (удовлетворения) Исполнителем такой жалобы.

4.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления логина и пароля от Личного кабинета в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Заказчик не вправе поручать Партнёрам какие-либо действия, не предусмотренные заказом, в том числе передачу денежных средств, выполнение поручений или оказание услуг вне платформы NOOR, за исключением случаев, когда оплата стоимости доставки Отправления Получателем прямо предусмотрена условиями Запроса, сформированного в Личном кабинете.

5. Размер и порядок оплаты Услуг

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется на основании Данных статистики, доступных Заказчику в Личном кабинете.

5.1.1. Стоимость услуг включает НДС по действующей ставке, согласно законодательству Республики Узбекистан, за исключением услуг, оказываемых Партнерами — самозанятыми лицами. Услуги, оказываемые Заказчику через Партнеров — самозанятых лиц, предоставляются без НДС.

5.2. Оплата стоимости всех Услуг производится в Узбекских сумах путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счет Исполнителя в соответствии с выставленными счетами и Данными статистики.

5.3. При заключении настоящего Договора Стороны определяют порядок оплаты Услуг, который фиксируется в Личном кабинете Заказчика. Применяемый порядок расчетов является обязательным для всех Заказов, оформляемых через Платформу NOOR.

5.3.1. В случае если в Личном кабинете Заказчика установлен Порядок с участием Получателей, применяются следующие условия:

а) Оплата стоимости услуг по доставке Отправлений производится непосредственно Получателями (Получателями отправок) в момент передачи им Отправления Представителем Партнера.

б) За предоставление доступа к Платформе NOOR Заказчик уплачивает Исполнителю сервисный сбор, указанный в Личном кабинете, на основании счет-фактуры.

в) Денежные средства, поступившие от Получателей, отражаются в Данных статистики и уменьшают общую сумму обязательств Заказчика перед Исполнителем за Отчетный период.

г) Стороны допускают возможность образования отрицательного баланса на Лицевом счете Заказчика в пределах сумм, ожидаемых к поступлению от Получателей за переданные в доставку Отправления.

д) В случае отказа Получателя от приемки Отправления или от оплаты стоимости его доставки в момент вручения, передача Отправления не производится, а Партнер осуществляет возврат Отправления. В этом случае Заказчик обязуется самостоятельно оплатить Исполнителю стоимость доставки и стоимость возврата указанного Отправления в соответствии с применимыми Тарифами.

5.4. Настоящим Стороны установили, что в каждый момент времени Баланс Лицевого счета не должен составлять менее суммы, указанной в Личном кабинете (далее – «Порог отключения»). В случае, если Баланс Лицевого счета составляет сумму менее Порога отключения, Исполнитель вправе не оказывать Услуги Заказчику до тех пор, пока Баланс Лицевого счета не превысит

Порог отключения.

5.5. Исполнитель вправе предоставить Заказчику возможность заказа Услуг на условиях отсрочки платежа, т. е. право Заказчика на получение Услуг при отрицательном Балансе Лицевого счета посредством изменения Порога отключения. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о возникновении у последнего данной возможности путем направления на адрес электронной почты соответствующего письма либо путем уведомления в Личном кабинете с указанием даты начала возможности применения вышеуказанной возможности, максимальной суммы оказания Услуг Исполнителем на условиях отсрочки платежа (нового размера Порога отключения) и иных условий заказа Услуг при отрицательном Балансе Лицевого счета Заказчика. В этом случае, если Баланс Лицевого счета составляет сумму меньше обновленного Порога отключения, Исполнитель имеет право прекратить оказывать Услуги Заказчику на условиях отсрочки платежа. Возобновление действия права Заказчика заказывать Услуги на условиях отсрочки платежа осуществляется при условии Внесения денежных средств на Лицевой счет в сумме не менее 100% (ста процентов) от стоимости заказанных, но не оплаченных Заказчиком Услуг, при этом Баланс Лицевого счета после пополнения должен быть не менее Порога отключения.

5.6. Заказчик обязуется производить оплату Услуг Исполнителя, оказанных на условиях отсрочки платежа, как предусмотрено п. 5.5. Договора, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания Отчетного периода, в котором указанные Услуги были оказаны, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Балансе Лицевого счета, с обязательным указанием номера Лицевого счета. Тем не менее, Исполнитель вправе в любой момент потребовать оплаты оказанных Заказчику Услуг, а Заказчик обязан удовлетворить указанное требование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его направления.

5.7. Стороны пришли к соглашению о том, что Порог отключения может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке. Информация об актуальном Пороге отключения доступна Заказчику в Личном кабинете.

5.8. Стороны признают, что для целей настоящего Договора, в частности, для определения объема оказанных Исполнителем Услуг и их стоимости используются исключительно Данные статистики, отраженные в Личном кабинете.

5.9. Обязательства Заказчика по оплате Услуг в порядке, предусмотренным настоящим Договором, считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

6. Порядок оказания Услуг

6.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента предоставления доступа к Личному кабинету.

6.2. Порядок формирования электронного отчета о приеме-передаче отправлений, доступного Заказчику в рамках оказания Услуг (далее – «Отчет о приеме-передаче отправлений»):

6.2.1. Основанием для формирования электронного Отчета о приеме-передаче отправлений является соответствующий Запрос, размещенный уполномоченным представителем Заказчика в Личном кабинете.

6.2.2. При размещении Запроса уполномоченный представитель Заказчика обязуется предоставить Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о получателе, Отправлении и условиях его доставки, а также иную информацию, необходимую для передачи Исполнителем Партнеру в целях надлежащего оказания услуг по доставке отправлений. Партнер и/или Исполнитель не несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в случаях: передачи Отправления к доставке без предоставления полной, точной и достоверной информации о его содержании, особых свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при доставке отправления, недостатков тары (упаковки) Отправления, которые не могли быть замечены при наружном осмотре во время приема Отправления к доставке, а также в случае нарушения сроков исполнения обязательств вследствие предоставления уполномоченным представителем Заказчика неточных данных об адресе пункта назначения и/или получателе Отправления.

6.2.3. Исполнитель и Заказчик взаимно признают электронные Отчеты о приеме-передаче отправления, сформированные Заказчиком в Личном Кабинете.

6.2.4. Заказчик гарантирует, что указанная им в Личном кабинете информация о себе и/или о своих уполномоченных представителях является достоверной.

6.3. Исполнитель направляет в Личный кабинет уведомление, в целях отслеживания передачи Отправителем Отправления Партнеру для доставки и последующего получения от Партнера Отправления Получателем.

6.4. При возникновении технической неисправности, выраженной, в том числе, в отсутствии полученного уведомления при передаче Отправления Партнеру, Отправитель обязуется

уведомить о такой неисправности Исполнитель в целях ее устранения.

6.5. В случае сообщения Представителю Партнера некорректной информации Получателем, отсутствия у Исполнителя информации о совершенной оплате Отправления, либо отсутствия Получателя по адресу пункта назначения, передача Отправления не производится, Партнер обязуется осуществить возврат Отправления Отправителю. При этом, Заказчик обязуется оплатить стоимость возврата Отправления согласно применимому Тарифу.

6.6. Отправление, по каким-то причинам не принятое Отправителем, должно быть доставлено Партнером Отправителю в иной, согласованный между Исполнителем и Заказчиком срок. При этом, Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг согласно применимому Тарифу.

6.7. В случае, если Заказчик отменяет Отправление после прибытия партнёра в точку забора отправления, Заказчик обязан возместить стоимость Услуг в полном объеме, согласно действующим тарифам Платформы.

6.8. Если Получатель отказывается принять Отправление, доставленное Партнёром по указанному адресу, Заказчик, заключивший договор на оказание услуг доставки с Исполнителем, обязан возместить стоимость доставки в полном объеме, включая расходы на обратную доставку.

6.9. При завершении выполнения Запроса Партнером, Заказчику в Личном кабинете будет доступен электронный Отчет о приеме-передаче отправлений. Исполнитель обязуется хранить информацию, связанную с оказанием Услуг, в течение установленного законом срока, но в любом случае, не менее пяти лет.

7. Порядок сдачи-приемки Услуг

7.1. В течение срока действия настоящего Договора ежемесячно, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания Отчетного периода, Исполнитель направляет Заказчику электронную счет- фактуру в соответствии с объемом фактически оказанных в Отчетном периоде Услуг. Перечень Услуг, оказанных Исполнителем в течение Отчетного периода, указывается в счет фактуре.

В случае, если счет-фактура не будет принята и подписана Заказчиком в установленный законодательством срок, либо не будет предоставлен мотивированный отказ от принятия счет-фактуры, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком.

7.2. Стороны установили, что Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Счёт-фактуре объеме, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты Счёт-фактуры Исполнитель не получил от Заказчика мотивированный письменный отказ от принятия электронной Счёт -фактуры. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков Услуг и Услуг Партнеров, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.

8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение предусмотренных Договором обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. При несвоевременной оплате оказанных Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа.

8.3. Ответственность Исполнителя:

8.3.1. Исполнитель не несет ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящих Условий, произошедших по вине Заказчика или Получателя.

8.3.2. Исполнитель принимает к доставке Отправления по количеству мест без проверки внутритарного содержимого при условии обеспечения Отправителем удовлетворительной упаковки. Исполнитель вправе по своему усмотрению отказать в организации доставки Отправления, в случае если Заказчик не обеспечил наличие удовлетворительной упаковки Отправления, достаточной для безопасной доставки Отправления Партнерами. Отправление считается доставленным Получателю без повреждений при условии отсутствия внешних повреждений/следов вскрытия упаковки Отправления.

8.3.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением Заказчику прямого доказанного и документально подтвержденного ущерба. Исполнитель не несёт ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю прибыли, деловой репутации, а также за убытки, возникшие вследствие задержки, временной приостановки или невозможности доставки по причинам, не зависящим от Исполнителя (включая технические сбои, действия третьих лиц, погодные условия, ограничения со стороны государственных органов и т.д.).

8.4. Заказчик несет ответственность за содержимое Отправлений, передаваемых для доставки

Партнерам и их Представителям, и обязуется не передавать к доставке следующие предметы:

- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества, подробный список опасных веществ, которые не подлежат доставке;
- любые окислители, включая перекись водорода независимо от концентрации;
- огнестрельное, пневматическое, газовое или холодное оружие и его части, боеприпасы, фейерверки, сигнальные ракеты и патроны;
- иностранную валюту и денежные знаки Республики Узбекистан;
- предметы и вещества, которые по своему характеру или из-за упаковки могут представлять опасность для людей, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы, окружающих людей или предметы;
- драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия, их содержащие;
- животных, биологические материалы;
- предметы, требующие для перевозки специально оборудованные транспортные средства, включая пищевые продукты;
- жидкости в открытой таре;
- медицинские препараты и лекарства, отпускаемые по рецепту, а также лекарства, требующие особых температурных условий перевозки;
- хрупкие предметы без специальной упаковки;
- крупногабаритные предметы, сумма измерений которых (за исключением специально оговоренных случаев) по длине, ширине (двум диаметрам или осям в основании рулона) и высоте превышает 50 см, длинномерных предметов, длина которых свыше 50 см; вес передаваемых предметов не может превышать 20 кг. В случае заказа услуги курьерской доставки курьером, использующим скутер размер передаваемых предметов (ширина, длина, высота) не может превышать 50х50х50;
- любые иные предметы, оборот которых запрещен или ограничен на территории Республики Узбекистан.

В случае нарушения Заказчиком пункта 8.4. настоящего Договора Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить доступ Заказчика к Платформе на неопределенный срок, а также обратиться в правоохранительные органы.

8.5. Заказчик ознакомлен и подтверждает, что в случае несоблюдения вышеуказанных требований, он единолично несет ответственность и все негативные последствия, которые могут произойти в процессе оказания услуг Партнерами.

8.6. В случае, если во время приемки Отправления Получатель или Отправитель (в случае возврата Отправления Заказчику), указанный уполномоченным представителем Заказчика/Корпоративным Пользователем при размещении Запроса, не уведомил Представителя Партнера и/или Исполнителя и/или Заказчика об утрате, недостатке и/или повреждении (порче) Отправления и не указал общий характер недостачи и/или повреждения (порчи) Отправления, считается, если не доказано иное, что Отправление получено Получателем/возвращено Отправителю неповрежденным.

8.7. Заказчик несёт полную ответственность за действия (или бездействие) своих сотрудников и/или агентов, как за свои собственные. В случае, если действия сотрудников Заказчика нанесут какой-либо ущерб партнёру материальный или нематериальный), Заказчик обязуется полностью возместить причинённый ущерб.

8.8. Исполнитель не несёт ответственности за случаи, когда Заказчик самостоятельно производит расчёты с Партнёрами (в т.ч. «в долг» или наличными средствами). Все такие расчёты происходят на риск и под ответственность Заказчика.

8.9. Заказчик несёт ответственность за достоверность указанных данных при создании заказа, включая адреса, контактные телефоны, вес, объём, тип отправления и иные условия доставки. Исполнитель несёт ответственность за корректность обработки, передачу и использование этих данных в процессе организации доставки.

9. Форс-Мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, действия или бездействие государственных органов, эпидемия и другие явления природы, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. Договора, каждая из Сторон должна в течение 5 (Пяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно предоставить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

9.3. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующими компетентными организациями.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение (согласно п. 9.2 выше) об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в обоснование неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 6 (шесть) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении неисполненной части Договора. При этом ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой Стороной в результате расторжения в соответствии с настоящим пунктом.

10. Срок действия Договора и порядок его прекращения

10.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и в течение 1 (одного) года с даты подписания.

10.2. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить сотрудничество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора, срок действия Договора автоматически продлевается на год. Количество таких автоматических продлений не ограничено.

10.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению и в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.4. Сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке с обязательным предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10.5. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая, но не ограничиваясь, обязательства в отношении проведения взаиморасчетов), остаются в силе после окончания срока действия Договора.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Ташкентском межрайонном экономическом суде в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

12. Конфиденциальность и персональные данные

12.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений к нему, любая другая информация, связанная с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору,

конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Каждая из Сторон обязуется, что не будет разглашать и/или иным образом предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к которой она имеет или может получить только в результате и/или в ходе сотрудничества, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

12.3. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и относящиеся к работникам, иным представителям Сторон, в том числе — непосредственно участвующим в исполнении Договора, и третьим лицам, данные которых передаются другой Стороне.

12.4. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных от другой Стороны, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-547 «О персональных данных» от 2 июля 2019 года и принятыми в его исполнение нормативно-правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными.

12.5. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.

12.6. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, несет Сторона, передающая персональные данные.

12.7. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при получении согласия на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.

12.8. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных аффилированных с такой Стороной лиц.

12.9. При этом Стороны признают, что Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, не могут быть оказаны в отношении Корпоративных Пользователей и/или представителей Заказчика, которые не предоставили или отозвали свое согласие на обработку их персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

13. Заключительные положения

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, если настоящим Договором прямо не предусмотрено иное.

13.2. Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с уведомлением о вручении. При этом копии документов, доставленные по электронной почте или по факсу, признаются Сторонами, имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами, который Стороны производят в возможно короткие сроки.

13.3. Стороны установили, что любые сообщения, уведомления в рамках исполнения настоящего Договора должны быть направлены на адреса электронной почты, прямо указанные в настоящем Договоре. Для Исполнителя: noorapp.business@gmail.com. Для Заказчика: _____. В случае изменения адресов электронной почты или доменных имен корпоративных доменов, указанных в настоящем пункте, Сторона должна в письменном виде уведомить другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. Сторона несет риск возникновения неблагоприятных последствий, вызванных не уведомлением другой Стороны о факте смены адресов электронной почты или доменных имен корпоративных

доменов.

13.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам связи, указанным в пункте 13.3. настоящего Договора. Все действия, совершенные с использованием вышеуказанных каналов связи, являются совершенными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. В случае изменения реквизитов Сторон, содержащихся в разделе 14 настоящего Договора, а также перечня ответственных лиц за взаимодействие по Договору, Стороны обязаны уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления письменного уведомления другой Стороне, а также направления копии текста уведомления по адресу электронной почты.

13.6. Все акты, приложения, дополнительные соглашения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

13.7. В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и Договора в целом.

13.8. Информация, содержащаяся в Договоре, а также факт заключения Договора имеют конфиденциальный характер. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре или предварительно согласованных Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, ни одна из Сторон не вправе каким-либо образом использовать полное, сокращенное фирменное наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации, принадлежащие второй Стороне без предварительного разрешения последней.

13.9. Все правила взаимодействия Сторон, порядок подачи, обработки и исполнения заказов регулируются Регламентом взаимодействия Сторон, размещённым в личном кабинете Заказчика (или платформе) Исполнителя.

13.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.11. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Test»	ООО «NOOR TECH»
Адрес:	Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 Р/с 2020 8000 3070 8416 7001 в АКБ «Универсалбанк» Мирабадский цифровой филиал МФО: 01186 ИНН: 311365687
Директор Ф.И.О.	Директор Нигматов Ф. Р.
МП	МП